


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0071687-91.2017.8.26.0050
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Indiciado: MARCOS VINICIUS ROCHA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS ROCHA SANTOS foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito nos art. 33, *caput*, porque, na data de 14 de Agosto 2017, por volta das 13:30 horas, na rua rio Quebra Anzóis, nº 251, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, noventa e sete e uma porções de maconha, além de trezentas e noventa e oito porções de cocaína, com peso líquido total de dois mil trezentas e trinta gramas e duas decigramas, que se tratam de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certo que, entre os dias 02.08.2016 e 14.08.2017, em horário e local desconhecidos, porém, nesta cidade e Comarca, adquiriu, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular Samsung, que sabia se tratar de produto de furto.

Notificado, o acionado apresentou resposta escrita à acusação.

Recebida a denúncia (fls. 139), o acionado foi citado.

Auto de exibição e apreensão a fls. 14.

Laudo de constatação a fls. 15/16.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 133/134.

Depósito de quantia apreendida a fls. 33.

Em audiência foi colhida a prova oral, e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 133/134, onde se atesta que o material apreendido, efetivamente, se trata de *cocaína* e *maconha*.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prova produzida.

Interrogado em palco policial, o acionado permaneceu em silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 06).

Interrogado nesta oportunidade, entendeu por bem *confessar* a acusação.

E, o restante da prova, encimada nos relatos dos policiais envolvidos com a apreensão, e ouvidos em audiência, trazem a segurança indicativa necessária de que a droga estava sob a posse imediata do acionado.

Ora, consoante os relatos dos sérios policiais, em regular patrulhamento de rotina avistaram o acionado na condução do veículo Pálio, sendo determinada a parada do veículo, a que ele não atendeu, pretendendo foragir, certo que na fuga dispensou pela janela do carro uma sacola, a qual foi recolhida, no interior da qual foram apreendidas as porções de *maconha*. Interceptado o veículo, em busca pessoal nada foi encontrado em poder do acionado. Entretanto, num compartimento especial, atrás do aparelho de som instalado no veículo, acabaram por encontrar porções de *cocaína*, além da quantia aproximada de dois mil reais. Indagado, o acionado não prestou qualquer informação relevante, sequer a quem pertencia o veículo automotor.

De se notar, então, que o acionado foi preso em situação absolutamente flagrancial, na certeza visual do crime, trazendo consigo alentado volume de droga variada, subdividida em porções, portanto, tudo a indicar manifesta destinação mercantil do entorpecente.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado, certo que para a validação da atividade do policial, não se reclama conclamar testemunhas estranhas ao quadro dos oficiais da lei, como forma de legitimar a conduta.

Portanto, sólido o lastro probatório.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu Marcos se aventurou, sim, nos atos tendentes a distribuir e disseminar substância entorpecente, com evidente destinação mercantil, de modo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa com a também custódia do *cliente* em posse de substância entorpecente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade *trazer consigo* entorpecente.

Contudo, no que toca à acusação remanescente, de receptação, a absolvição se mostra de rigor.

Tudo porque, em verdade, não veio aos autos elementos sérios



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e responsáveis a indicar perfeita relação entre os aparelhos de telefonia móvel apreendidos com o acionado, com aqueles referenciados no boletim de ocorrência de fls. 12/13.

Malgrado no referido boletim de ocorrência bem se revele os números de IMEI dos aparelhos subtraídos, não se verifico responsabilidade na descrição dos aparelhos apreendidos com o acionado, consoante se infere de fls. 14, a bem revelar perfeita coincidência entre os aparelhos apreendidos com o acionado, a serem dois aparelhos dentre aqueles que produto do crime de furto.

A descrição dos aparelhos no auto de exibição e apreensão de fls. 14 é pífia a indicar perfeita relação de identidade com os bens subtraídos.

Bem por isso, então, que no pertinente a tal delito, entendo precária a prova da materialidade.

Assim, sendo precária a prova acusatória, a absolvição pelo crime de receptação se mostra de rigor.

Bem firmada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar suas reprimendas.

Em primeira etapa, as circunstâncias judiciais se mostram absolutamente desfavoráveis ao acionado, tendo em conta o elevado volume de drogas variadas, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscientos dias multa.

Em segunda etapa, por conta da confissão, reduzo as reprimendas ao seu patamar mínimo, não verificando a presença de agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de penas.

Por fim, inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, tendo em conta a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas em poder do acionado Marcos Vinícius, marco indicativo de que ele estava plenamente ligado a atividades criminosas de vulto, pois, caso fosse contrário, seguramente não seria incumbido da posse de tão elevado volume de entorpecente, por contratação de pessoa que antes não conhecia anteriormente (como afirmou em interrogatório).

Sobre o tema, confira-se: Apelação nº 990.09.1894 90-7, rel. Desembargadora Rachid Vaz de Almeida; Apelação nº 0040977-27.2012.8.26.0224, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0021418-55.2005.8.26.0604, rel. Desembargador Amaro Thomé; Apelação nº 0004495-69.2011.8.26.0045, rel. Desembargador Airton Vieira; Apelação nº 0009768-43.2008.8.26.0624, rel. Desembargador Julio Caio Farto Salles; Apelação nº 0005259-92.2013.8.26.0495, rel. Desembargador Penteado Navarro; Apelação nº 0063950-13.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Souza Nery.

Logo, e sempre respeitado entendimento contrário, inaplicável o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Frente o *quantum* da pena corporal aplicada, descabem benefícios.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia; Apelação nº 0002317-66.2008.8.26.0397, rel. Desembargador Walter da Silva; Embargos de Declaração nº 0050081-48.2009.8.26.0224/50001, rel. Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0056583-35.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0017231-97.2011.8.26.0602, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0005030-68.2012.8.26.0366, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0053252-45.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Sydnei de Oliveira Jr.; Apelação nº 0000721-59.2011.8.26.0068, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0069869-80.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Embargos de Declaração nº 0003703-38.2008.8.26.0428/50000, rel. Desembargador Moreira da Silva; Apelação nº 0004552-44.2012.8.26.0533, rel. Desembargador Newton Neves; Apelação nº 0045462-10.2012.8.26.0050, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0087221-85.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0034627-60.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Machado de Andrade; Embargos de Declaração nº 0159513-58.2010.8.26.0000/50000, rel. Desembargador Marco Antônio Cogan; Apelação nº 0005310-68.2013.8.26.0248, rel. Desembargador Francisco Bruno.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia que experimentou até então, e o *quantum* da pena corporal aplicada, sequer reúne requisito objetivo para aplicação de benesse.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu MARCOS VINÍCIUS ROCHA SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, bem como para ABSOLVER o acionado MARCOS VINÍCIUS ROCHA SANTOS da acusação de prática do delito descrito no art. 180, *caput*, do Código Penal, o que faço com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do condenado Marcos Vinícius, caso queira recorrer, mormente agora, o condenado tendo recebido duras penas, o que ressoa evidente que, caso em liberdade, não irá se colocar, no futuro, a seu cumprimento.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Recomende-se o réu Marcos Vinícius no ergástulo em que se encontra.

Relativamente ao valor apreendido nos autos, declaro sua perda em favor da União. Transitada esta em julgado, providencie-se a transferência ao FUNAD.

Extraia-se cópia integral dos autos, inclusive das oitivas hoje realizadas, encaminhando-se à autoridade policial, a fim de que seja instaurado inquérito policial para apuração de eventual responsabilidade da pessoa de Fernando Alves Santos (fls. 29). Tudo porque, consoante as declarações de tal pessoa, na fase policial, teria emprestado seu veículo para o acionado, seu conhecido de bairro, não tendo ciência de suas pretensões. Entretanto, o acionado, interrogado nesta audiência, afirmou que recebeu o veículo da pessoa que lhe contratou para o transporte da droga, ciente de que parcela da droga (*maconha*) estava numa sacola, outra parcela (*cocaína*) além do dinheiro, escondida em compartimento atrás do som do veículo, tendo recebido o carro em tal condição, tendo de tudo ciência, pois sua obrigação era transportar a droga da cidade de Itaquaquecetuba para São Paulo, afirmando que não tomou o carro de empréstimo de qualquer pessoa, desconhecendo quem seria Fernando Alves Santos.

Arcará o condenado Marcos Vinícius com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que tem seus interesses curados pela Defensoria Pública do Estado, circunstância que faz presumir a hipossuficiência econômica.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, *alínea "a"*, da Lei Federal nº 11.419/06